

1500289-50.2020.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON NUNES DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

Por sentença datada de 07 de fevereiro de 2021, este Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou EDERSON NUNES DOS SANTOS às sanções do artigo 28, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500289-50.2020.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500289-50.2020.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERSON NUNES DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

Por sentença datada de 07 de fevereiro de 2021, este Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou EDERSON NUNES DOS SANTOS às sanções do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 304-309).

A sentença foi formalmente publicada em 10/02/2021 (fl. 310).

A defesa técnica interpôs recurso de apelação no prazo legal (fl. 317), tendo oferecido as suas razões posteriormente (fls. 351-354).

O Ministério Público, no entanto, deixou de oferecer suas contrarrazões por entender que a pretensão punitiva estatal já foi atingida pela prescrição (fl. 358).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É o caso de ser reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal que a extinção da punibilidade deve ser reconhecida a qualquer tempo do processo e mesmo de ofício pelo juiz.

Conforme bem delineado na cota ministerial, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença, isto é, em 10 de fevereiro de 2021 (fl. 310).

O crime pelo qual o réu foi condenado é aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Segundo disposto no artigo 30 da mesma Lei, referido delito prescreve em dois anos.

Ocorre que o acusado possuía menos de 21 anos na data dos fatos (conforme qualificação de fl. 27). De acordo com o artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser contado pela metade em tais casos. Ou seja, a prescrição no caso em tela ocorre em somente um ano.

Então, considerando-se que se passou mais de 01 (um) ano entre a publicação da sentença e a presente data, e que o prazo de prescrição para este crime é de apenas 01 ano, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do Estado.

Como consequência, ao Estado não cabe mais o jus puniendi sobre o acusado, uma vez que já decorreu o lapso temporal para tanto.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, como consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDERSON NUNES DOS SANTOS, já qualificado, quanto à imputação do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal combinado com o artigo 30 da Lei 11.343/06 e artigo 115 do Código Penal.

Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às anotações e comunicações de praxe. Não havendo mais nada a decidir, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Águas de Lindoia, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA